

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 81/2531

นายวรพจน์ จเรสมบัติเจริญ

โจทก์

บริษัทซูเปอร์โบนัสน จำกัด

จำเลย

บริษัทซูเปอร์โบนัสน จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงตามที่ได้ความในทางพิจารณา วินิจฉัยนอกข้อเท็จจริงสมควรอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยเพื่อพิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 52)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน 12,000บาทและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 42)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์
ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2530 เกินสามวันทำงาน
ติดต่อกันเห็นว่าเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน
กลางที่รับฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว และโจทก์มิได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวัน
ทำงานติดต่อกัน อันเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์
ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2530 เกินสามวันทำงาน
ติดต่อกันเห็นว่าเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน
กลางที่รับฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว และโจทก์มิได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวัน
ทำงานติดต่อกัน อันเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ